110年司法官律師考試 - 國際私法（2301）

> 110年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 110年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學 ▶（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理國際私法部分（第66-75題）

第1題（原第66題）

關於涉外民事事件準據法之適用，下列何者應考慮反致？

(A) 涉外侵權行為
(B) 涉外無因管理
(C) 涉外非給付型不當得利
(D) 涉外買賣契約之行為能力

答案：(D)

第2題（原第67題）

我國人甲與 A 國人乙為夫妻，乙為請求甲負擔扶養義務而在我國法院提起訴訟，甲主張夫妻間之扶養義務應依婚姻效力之準據法，乙則主張應依扶養之準據法。下列敘述何者正確？

(A) 本案涉及定性問題中有關準據法適用的定性
(B) 關於定性，實務見解多採最重要牽連關係說
(C) 關於定性，實務見解多採本案準據法說
(D) 關於定性，實務見解多採法庭地法說

答案：(D)

第3題（原第68題）

下列何種情形，我國法院得依涉外民事法律適用法第8條之規定，排除外國法之適用？

(A) 以甲國法為準據法時，免除權利瑕疵擔保責任
(B) 以乙國法為準據法時，得請求3倍懲罰性損害賠償
(C) 以丙國法為準據法時，以月息2%計算利息
(D) 以丁國法為準據法時，禁止離婚

答案：(D)

第4題（原第69題）

20 歲之 A 國人甲到我國學習語言，A 國法規定滿 21 歲才有完全行為能力。關於行為能力，下列敘述何者正確？

(A) 甲在我國就其於日本所有之不動產與中華民國國民乙訂立買賣契約，該契約有效
(B) 甲在我國與中華民國國民訂立電視機買賣契約，甲之行為能力有欠缺
(C) 甲在我國與乙結婚，其結婚之行為能力依A國法
(D) 甲在我國將自己擁有之項鍊贈與給中華民國國籍之女友丙，該贈與無效

答案：(C)

第5題（原第70題）

A國人甲於B國與我國人乙訂立契約，贈與一輛汽車予乙，書明以A國法為準據法，設A國法規定動產贈與須以書面為之，B國法規定動產贈與應經公證，關於該汽車贈與契約之方式，應依何國法律？

(A) 僅得依A國法
(B) 僅得依B國法
(C) 得依A國法或B國法
(D) 得依A國法、B國法或我國法

答案：(C)

第6題（原第71題）

A國人甲向我國人乙購買一批位於A國之電腦零件，價金新臺幣200萬元，約定準據法為B國法，乙將對甲之價金債權贈與給 C 國人丙，並將債權讓與給丙，關於債權讓與對於債務人之效力，應依何國法律？

(A) A國法
(B) B國法
(C) C國法
(D) 我國法

答案：(B)

第7題（原第72題）

19歲之A國人甲與21歲之B國人乙於我國工作而相識，進而於我國結婚。A國規定年滿18歲為成年並得結婚，B國規定年滿20歲為成年並得結婚；二國均規定違反結婚年齡之限制者，婚姻無效。婚後二人繼續於我國工作，然而各自有住所於 A 國與我國。嗣後，甲、乙二人關於其婚姻是否成立生效，於我國法院涉訟，下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙於我國結婚，關於其婚姻之成立應依我國法
(B) 我國與其婚姻關係最切，關於其婚姻之成立應依我國法
(C) 關於甲、乙之結婚年齡，依各該當事人之本國法
(D) 甲未符合B國關於結婚年齡之規定，甲、乙之婚姻無效

答案：(C)

第8題（原第73題）

A 國人甲在 A 國有住所，與其配偶乙長期居住在我國。如甲在我國因車禍受傷而長期昏迷，我國法院依聲請對甲為監護宣告，並選任乙為監護人。關於監護之準據法，下列敘述何者正確？

(A) 甲為A國人，應依A國法
(B) 乙擔任甲之監護人，乙為A國人，應依A國法
(C) 甲在我國受監護宣告，應依我國法
(D) 甲之住所在A國，應依A國法

答案：(C)

第9題（原第74題）

德國人甲授權我國人乙，以不超過新臺幣（下同）100萬元之價格，代理甲在高雄向在我國經商的日本人丙購買名畫；但乙卻以 120 萬元之價格購買。甲以乙逾越代理權限為由拒絕支付，丙遂向我國法院起訴請求乙負責。關於代理，因當事人未明示合意應適用之法律，我國法院應如何適用法律？

(A) 德國法
(B) 我國法
(C) 日本法
(D) 德國法或日本法

答案：(B)

第10題（原第75題）

A國人甲男與B國人乙女結婚，婚後定居於我國，婚姻關係存續中，乙女與C國人丙男生下一子丁。關於丁是否為甲、乙之婚生子女，下列敘述何者錯誤？

(A) 得依丁出生時甲的本國法，認定丁為婚生子女
(B) 得依丁出生時乙的本國法，認定丁為婚生子女
(C) 得依丁出生時丙的本國法，認定丁為婚生子女
(D) 得依丁出生時丁的本國法，認定丁為婚生子女

答案：(C)
